คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๗๖/๒๕๖๙

นาย ก โจทก์

บริษัท ด จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง, ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๑

เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยให้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า การนำสืบของโจทก์ขาดน้ำหนักแก่การให้รับฟังเป็นจริง กรณีลาออกไม่ปรากฏข้อความว่าโจทก์ถูกบีบบังคับหรือหลอกลวงให้ลาออก โดยระบุสาเหตุของการลาออกคือเปลี่ยนสายงาน จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๔ ของเดือน จำเลยแจ้งลูกจ้างผ่านการประชุมออนไลน์ว่ามีผลประกอบการขาดทุน จึงลดลูกจ้างจาก ๒๐ คน เหลือ ๖ คน ให้ไปทำงาน ณ สำนักงานใหญ่ และลูกจ้างที่เหลือ ๒๔ คน หากประสงค์โอนย้ายไปทำงานที่สาขาของธนาคาร ท จำกัด ในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของลูกจ้างให้แจ้งความประสงค์ต่อจำเลยเพื่อประสานกับสาขาดังกล่าวให้ลูกจ้างได้ทำงานต่อเนื่องและนับอายุงานต่อเนื่องไป วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โจทก์แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังผู้จัดการเพื่อเลือกไปทำงานกับธนาคารจะได้ทำงานต่อเนื่อง แต่ผู้จัดการให้โจทก์เขียนใบลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยก่อน โดยอ้างว่าจะนำใบลาออกไปยืนยันต่อหัวหน้าแผนกสาขาธนาคาร ถ้าไม่ยื่นใบลาออกจะไม่มีสิทธิไปทำงานกับธนาคาร โจทก์ถูกบังคับให้เขียนใบลาออกโดยไม่สามารถปฏิเสธได้และเชื่อสนิทใจว่าจะได้ทำงานต่อไป จึงยินยอมยื่นเอกสารการลาออกผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และนำส่งฉบับจริงด้วยตนเองในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำเลยเพิกเฉยไม่ให้โจทก์ทำงานตามที่ตกลงไว้และไม่จ่ายค่าจ้าง ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์และบีบบังคับให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออกโดยไม่สมัครใจ จุดประสงค์แท้จริงในการเขียนใบลาออก คือจะได้ไปทำงานกับธนาคารดังกล่าวเพื่อทำงานและนับอายุงานต่อเนื่อง จำเลยเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ทำงานเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ชอบที่จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕ วัน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๗๘,๗๕๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๘,๑๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๘,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ มีหน้าที่ขายไมโครเพย์ในเขตภาคตะวันออก จำเลยไม่มีสำนักงานประจำให้แก่โจทก์ แต่เป็นผู้จัดหารถยนต์ให้โจทก์เพื่อใช้เดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆ โจทก์ยินยอมให้โยกย้าย เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน่วยงาน ฝ่ายงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งยินยอมให้ส่งหรือสับเปลี่ยนโยกย้ายไปทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่จำเลยเห็นสมควร ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานในหน่วยงานทีมขายทั้งหมด โดยให้ลูกจ้างรวมทั้งโจทก์ย้ายไปปฏิบัติงานของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร และหากลูกจ้างจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด จะจัดหารถยนต์ให้ลูกจ้างเพื่อใช้เดินทางไปปฏิบัติงานเช่นเดิม และยังให้สิทธิลูกจ้างเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของจำเลย หากลูกจ้างคนใดไม่สมัครใจย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร จะช่วยเหลือโยกย้ายให้ลูกจ้างไปทำงานกับธนาคาร ท จำกัด ตามสาขาที่ลูกจ้างแจ้งความประสงค์ โดยลูกจ้างจะต้องไปสมัครทำงานกับธนาคารดังกล่าวพร้อมทั้งลาออกการเป็นลูกจ้างของจำเลยก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิธีการปฏิบัติทั่วไป หากธนาคารไม่มีตำแหน่งรองรับหรือลูกจ้างขาดคุณสมบัติที่จะเป็นลูกจ้างของธนาคาร จำเลยจำเป็นต้องโยกย้ายลูกจ้างไปปฏิบัติงานที่สำนักงานของจำเลยที่กรุงเทพมหานคร ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โจทก์แจ้งความประสงค์ต้องการย้ายไปทำงานกับธนาคารดังกล่าว และได้กรอกใบสมัครเพื่อทำงานเป็นลูกจ้างของธนาคารพร้อมยื่นใบลาออกจากการเป็นลูกจ้าง ธนาคารได้พิจารณารับโจทก์เข้าทำงาน จำเลยมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานโยกย้ายลูกจ้างเป็นการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติต่อโจทก์ จำเลยไม่ได้เลิกจ้าง โจทก์ลาออกเอง ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมสูงเกินส่วน และโจทก์ไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเสียหาย ขณะลาออกโจทก์ได้งานใหม่ทันที โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การนำสืบของโจทก์ขาดน้ำหนักแก่การให้รับฟังเป็นจริง และเมื่อพิจารณากรณีลาออกไม่ปรากฏข้อความว่าโจทก์ถูกจำเลยบีบบังคับหรือหลอกลวงให้ลาออก โดยระบุสาเหตุของการลาออกคือเปลี่ยนสายงาน กรณีจึงฟังได้ว่า โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยโดยสมัครใจ มิได้ถูกบีบบังคับหรือหลอกลวงให้โจทก์ลาออก จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์สมัครใจลาออก เป็นการตีความคลาดเคลื่อนต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่โจทก์เขียนใบลาออกเนื่องจากโจทก์ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาของโจทก์ ตามหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โจทก์มีเวลาเพียง ๖ นาที ในการเขียนใบสมัครส่งให้จำเลย จึงไม่มีเวลาคิดไตร่ตรอง แต่เกิดจากการถูกกดดันและบีบบังคับ

อีก ๕ วัน โจทก์จึงต้องเขียนใบลาออกตามเงื่อนไขบังคับของจำเลย และจำต้องระบุสาเหตุของการลาออกคือเปลี่ยนสายงานใหม่ ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า เมื่อจำเลยได้แจ้งเรื่องความจำเป็นต้องปรับแผนงานให้ลูกจ้างรวมทั้งโจทก์ทราบเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โจทก์แจ้งความประสงค์เลือกย้ายไปทำงานกับธนาคาร ท จำกัด ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โจทก์ส่งใบสมัครทำงานกับธนาคารดังกล่าว และต่อมาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โจทก์ส่งใบลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และส่งใบลาออกฉบับจริงด้วยตนเองเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้มีผลพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ นับระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่โจทก์ยื่นใบลาออกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ วัน โจทก์ย่อมมีเวลาคิดไตร่ตรองและตัดสินใจในการเลือกไปทำงานกับธนาคารตามความประสงค์ที่ได้ตัดสินใจ ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์จะเปลี่ยนใจขอกลับมาทำงานกับจำเลย กรณีจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยบีบบังคับหรือหลอกลวงให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออก ทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานกรณีลาออกก็ไม่ปรากฏข้อความว่าโจทก์ถูกจำเลยบีบบังคับหรือหลอกลวงให้ลาออก โดยระบุสาเหตุการลาออกคือเปลี่ยนสายงาน กรณีจึงฟังได้ว่า โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยโดยสมัครใจ จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าสัญญาจ้างแรงงานไม่มีข้อความกำหนดให้จำเลยสามารถโยกย้ายหรือโอนย้ายโจทก์ไปทำงานโดยมีตำแหน่งที่ต่ำกว่าเดิม ค่าจ้างต่ำกว่าเดิม และไม่มีการนับอายุงานต่อเนื่องให้แก่โจทก์ ซึ่งโจทก์ไม่ยินยอมแต่อยู่ในภาวะจำยอมเป็นการกลั่นแกล้งและโจทก์ไม่สมัครใจทำสัญญาจ้างกับธนาคาร จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตถือเป็นการเลิกจ้างโดยปริยายนั้น โจทก์กล่าวอ้างคำฟ้องว่า โจทก์ไม่ได้สมัครใจลาออก แต่ถูกจำเลยบีบบังคับให้ลงลายมือชื่อในใบลาออก และจุดประสงค์ที่เขียนใบลาออกเพื่อไปทำงานกับธนาคารโดยมีอายุงานต่อเนื่องนั้น ดังนั้นที่โจทก์อุทธรณ์โดยมิได้มีการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นหนังสือไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ถือเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยปริยาย จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ไม่อาจยกขึ้นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
